

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA

AMIGOS DE TRES PALMAS, INC.
RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA, Y
LEANNE ARCURI

PARTE DEMANDANTE,

v.

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN,
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS (OGPE) DEL
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO,
CLAUDIO J. TORRES SERRANO, Y
ALEXANDRA VELÁZQUEZ DELGADO

PARTE DEMANDADA.

CIVIL NÚM. **RN2025CV00064**

SALA: **603**

SOBRE:

INJUNCTION
(ENTREDICHO PERMANENTE Y
SENTENCIA DECLARATORIA),
LEY DE PERMISOS PARA LA
REFORMA DEL PROCESO DE
PERMISOS (LEY 161-2009)

SOLICITUD DE ORDEN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte demandante, AMIGOS DE TRES PALMAS, INC. y RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA por conducto de la representación legal que suscribe, y LEANNE ARCURI por conducto del Lcdo. Francisco J. Timothée Vega, y ante este Honorable Tribunal muy respetuosamente **EXPONEN, ALEGAN y SOLICITAN:**

1. En el presente caso, se había señalado vista evidenciaria para el día de hoy 9 de enero de 2026, a la 1:00 p.m.
2. No obstante, los codemandados Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) solicitaron el reseñalamiento de dicha vista, alegando, entre otras razones, que sus respectivas agencias se encontraban en receso navideño y que los abogados que suscribían dichas solicitudes estaban en vacaciones familiares, lo que —según plantearon— les impedía prepararse adecuadamente para el señalamiento.
3. En particular, la ACT solicitó a este Honorable Tribunal que la parte demandante presentara con antelación la prueba que estaría utilizando en la vista evidenciaria, incluyendo la identificación de los testigos que comparecerían a declarar.
4. Este Honorable Tribunal, atendiendo los planteamientos formulados por los codemandados, re-señaló la vista evidenciaria para el 23 de enero de 2026, a las 2:00 p.m., y además declaró ha lugar la solicitud de la ACT, ordenando a la parte demandante presentar su prueba en o antes del 15 de enero de 2026.
5. Ante el hecho de que el señalamiento fue reprogramado para una fecha posterior, y

considerando que los codemandados no han presentado hasta el presente ningún escrito fijando su posición en cuanto a las alegaciones sustantivas contenidas en la demanda, la parte demandante solicita respetuosamente que este Honorable Tribunal ordene a la ACT y a la OGPe a fijar su posición respecto a dichas alegaciones.

6. Esta solicitud no persigue imponer cargas procesales incompatibles con la naturaleza sumaria del procedimiento, sino, por el contrario, facilitar la labor adjudicativa del Tribunal, permitir a las partes delimitar con claridad las controversias reales y promover la presentación de prueba y discusión de controversias de forma más eficiente de la vista evidenciaria ya señalada.
7. Entendemos respetuosamente que, de existir coincidencia entre las partes en cuanto a determinados hechos o planteamientos, ello permitiría concentrar la presentación de prueba en aquellos asuntos que realmente están en controversia, evitando dilaciones innecesarias y redundancias probatorias, en beneficio del Tribunal y de todas las partes.
8. De igual forma, y con el mismo propósito de agilizar los procedimientos y organizar adecuadamente la vista evidenciaria, solicitamos que se ordene a los codemandados ACT y OGPe a cursar a la parte demandante la prueba que entiendan presentar y la identificación de los testigos que, de así estimarlo pertinente, estarían llamando a declarar en la vista evidenciaria.
9. A esos efectos solicitamos que al igual como fue solicitado por la ACT en su parrafo #5 (SUMAC 52) se ordene proveer a la parte demandada: (i) el nombre completo, dirección física y postal, teléfono, correo electrónico y lugar de empleo de sus testigos, incluyendo un resumen de su testimonio; (ii) una lista y curriculum vitae de cada una de las personas peritas que pretende ofrecer en la vista; y (iv) cualquier otro tipo de prueba electrónica, o de otro modo que pretenda ofrecer en la vista.
10. Esta solicitud se formula en ánimo de cooperación procesal, con el mayor respeto al carácter sumario del procedimiento, y con el único fin de propiciar una adjudicación justa, eficiente y bien informada por parte de este Honorable Tribunal.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo aquí expuesto, declare ha lugar esta moción, y emita cualquier pronunciamiento que en derecho proceda.

Certificamos notificación simultánea mediante su presentación ante el **SUMAC**.

RESPECTUOSAMENTE SOMETIDA.

En Aguadilla, Puerto Rico, a **9** de **enero** de **2026**.

f/ *Omar Saadé Yordán*

LCDO. OMAR SAADÉ YORDÁN
RUA 17795

605 AVE CONDADO STE 616
SAN JUAN PR 00907-3823
omarsaadeyordan@gmail.com

f/ *Mónica Timothée Vega*

LCDA. MÓNICA TIMOTHÉE VEGA
RUA 17256
lcda.mtimothee@gmail.com

f/ *Francisco J. Timothée Vega*

LCDO. FRANCISCO J. TIMOTHÉE VEGA
RUA 18544
lcdo.fjtimothee@gmail.com

TIMOTHÉE-VEGA LAW LLC
PO BOX 29194 SAN JUAN PR 00929-0194
Teléfono / Fax (787) 764-5517
despachotimothee@gmail.com